

징 계 요 구

1. 제 목 : 품위유지의무 등 복무규정 위반

2. 징계대상자 : □□□□원 ○○직 △△△

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은 '1#. 7. 1.부터 □□□□장으로 보직되어 해당 □□□원 운영과 관련된 업무 전반을 총괄 관리하고 있으며, 소속 직원들에 대한 관리·감독·평가 등의 권한을 갖고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되며, 제9조의3(친절·공정 의무) 제1항에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 공단 「임직원행동강령」 제4조(준수의무와 책임)제2항에 따르면 이사장은 부정청탁을 근절하고 부패방지 및 깨끗한 공직풍토 조성 과 강령의 준수를 담보하기 위하여 임직원에 대하여 별지 제1호 서식과 같이 청렴서약서(부정청탁 및 금품등 수수 금지 서약 내용 포함)를 제출하게 할 수 있으며, 신입사원(비정규직 포함)의 경우 입사 시 제출하게 할 수 있다고 정하고 있고, 해당 청렴서약서에서는 본인의 언행이 공단의 신뢰와 명성에 직결된다는 것을 명심하고 조직구성원으로서 품위를 유지하겠다고 서약하고 있습니다.

따라서 징계대상자는 □□□□원 총괄 관리자로서 관련 규정 및 지침에 따라 직원의 인권을 존중하고 친절하고 공정하게 업무를 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 □□□장으로서 품위를 잃지 않도록 언행에 주의하며 직원들의 모범이 될 수 있도록 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

□□□□원에서는 '1#.12.30. □□□장을 포함한 ##명 내외의 직원이 송년회식을 실시하면서 [표 1]과 같은 행위 사실이 있었던 것으로 확인되었습니다.

[표 1] (개인정보 포함 삭제)

① 불필요한 신체 접촉

그런데 '1#.12.30. 20시가 조금 지난 시간부터 21시25분¹⁾ 정도의 시간동안 인근 음식점에서 여직원 ◇◇◇의 주도로 ##명의 인원이 2차 회식을 하던 중 징계대상자는 직원들과 소통하기 위해 회식 자리를 옮겨 다니다가 여직원 ◇◇◇을 대상으로 어깨를 감싸 안는 포즈를 취하였고, 불에다 몇 번 입을 맞추는 행위를 한 사실이 있습니다.

이에 대하여 당사자인 여직원 ◇◇◇은 징계대상자가 술이 취해서 한 행동이고, 격려의 의미로 한 행동으로 생각하여 심각하게 생각하거나 불쾌하게 생각하지 않았다고 진술하였으며, 여직원 ◇◇◇의 의사에 반하여 또는 강제(폭행 또는 협박)로 이러한 행위를 한 상황도 아닌 것으로 확인되었습니다.

그러나, 직장 동료들이 동석한 회식장소에서 불필요한 신체접촉을 한 행위는 당사자의 감정을 알지 못하는 다른 직원들이 성희롱으로 판단할 소지가 있으며, 조사대상자가 이러한 행위가 없도록 관리·감독할 위치에 있는 소속□□□장이라

1) 징계대상자가 2차 회식 비용을 결제한 카드영수증의 시간(201#-12-30 21:25) 및 참석 직원 진술을 기준으로 판단

는 점을 감안 시 책임에서 자유롭지 못하며 공단 복무규정 상의 품위유지의무를 위반한 행동으로 판단됩니다.

② 우발적 폭력 행사

‘1#.12.30. 21시25분 전후로 회식 2차 장소였던 음식점에서 나와 2차를 마무리하기 위해 음식점 옆 주차공간으로 직원들이 나오고, 일부는 화장실에 간 상황에서 징계대상자가 3차를 가자고 여직원 ◇◇◇을 잡아끌며 ●●● 직원과 실랑이 과정 중 징계대상자가 팔을 휘저으면서 의도치 않게 옆에 있던 ■■■ 직원의 머리를 손바닥으로 때리는 행위를 하였습니다.

영접결에 머리를 맞은 ■■■ 직원은 당황스러웠지만 다른 직원과 동행하여 술에 취한 징계대상자를 집으로 보내다주었고, 징계대상자는 다음날 해당 사실을 기억하지 못한 채 출근하였다가 전일 벌어진 폭력 행사에 관한 이야기를 다른 직원을 통해 전해 듣고 ■■■ 직원의 근무 장소를 방문하여 전날의 일을 사과하자 이를 수용하였으며, ■■■ 직원은 징계대상자의 폭력 행사가 경미한 수준으로 상해를 입거나 치료를 요하는 정도의 폭행이 아니어서 병원진료를 받거나 상해 등의 진단서를 발급받은 사실은 없는 것으로 확인되었습니다.

그러나 징계대상자가 2차회식 종료 후 실랑이 과정에서 ■■■ 직원을 때린 행위는, 음주상태의 징계대상자가 우발적으로 저지른 행위였고 그 정도가 경미하다 하더라도 책임이 없다할 수 없으며, 건전한 회식문화를 주도해야할 □□□장이 오히려 회식 중 직원을 대상으로 폭력적 언행으로 물의를 일으킨 사항은 소속 기구의 ▷▷로서 품위를 떨어뜨리는 행위이며 공단 직원으로서 지켜야할 친절·공정의 의무를 저버리는 행위로 판단됩니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 위와 관련하여 송년회식 1차에 참석한 직원들을 대상(##명 내외)으로 테이블별로 돌아가며 직원들을 격려하려고 술을 한잔씩 주었더니 다들 본인에게 한잔씩 주어서 이를 받아 마시다 만취하여 회식 2차와 관련된 이후를 기억하지 못하지만 여직원에게 불필요한 신체 접촉을 했다면 모두 자신의 잘못이라고 인정하였고, ○○○ 직원과 실랑이를 벌이던 중 ■■■ 직원의 머리를 때렸다는 사항 역시 전혀 기억나지 않지만 다음날 다른 직원을 통해 해당 사실을 인지 후 즉시 ■■■ 직원에게 찾아가 사과하였으며, 부적절한 언행으로 물의를 일으켜 직원들에게 죄송하며 모두 자신의 잘못이라고 인정하였습니다.

그러나 위의 변명대로 징계대상자가 기억이 없을 정도의 만취 상태였다 하더라도 □□□장이 직원들이 참석한 회식자리에서 여직원에게 불필요한 신체접촉으로 직장 분위기를 어지럽히고 위화감을 조성한 행위는 복무질서 저해 행위이자 공단 직원으로서의 품위를 손상시킨 행동이며, 남직원에 대한 폭력행사 또한 고의성이 없었던 우발적 행위였다 하더라도 직원 근무환경을 저해하는 행위에 해당합니다.

다만 해당 소속기구 직원들이 회식 당일 징계대상자가 술에 많이 취한 상태에서 행한 실수로 처벌을 원하지 않는다고 일관되게 선처를 구하고 있는 점, 평소 성실한 근무태도로 근무하였다고 직원들이 진술하고 있는 점, 징계대상자가 사건과 관련된 기억을 다하지 못한 상태에서 다음날 본인의 과오와 관련된 얘기를 전해 듣자 즉시 사과하여 ■■■ 직원이 이를 받아들인 점, 그리고 본인의 잘못을 모두 인정하며 깊이 반성하고 있는 점 등은 참작할 필요가 있다고 사료됩니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무) 및 공단 「임직원행동강령」 제4조(준수의무와 책임)을 위반하여 「인사규정」 제53조 (징계 대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되어, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 01. .

감 사 ♣ ♣ ♣